拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５５８３７６
起案日	令和　８年　２月２４日
特許庁審査官	中落　臣諭　　１２０２　４Ｎ００
特許出願人代理人	小林　浩（ほか　４名）　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性） 第３６条第６項第１号（サポート要件） 第３６条第４項第１号（実施可能要件）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

２．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

３．（実施可能要件）この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

記

●理由１（明確性）について

・請求項　　１-４３

本願請求項１等には「グリカン構造のレベル」と記載されている。
当該記載において「レベル」という概念が「グリカン構造」の何を意味しているのか曖昧であり明確でない。なお、「レベル」という概念が、単に存在するかしないかという程度のレベルの意味まで含意する場合、新たな拒絶理由が通知される可能性がある。
よって、本願請求項１-４３に係る発明は明確でない。

・請求項　　８-１５、１８-２５、３１-３７、３９-４３

本願請求項８等には「約」と記載されており、発明の範囲が不確定化されている。
よって、本願請求項８-１５、１８-２５、３１-３７、３９-４３に係る発明は明確でない。

・請求項　　１０-１５、２４-２５、４２-４３

本願請求項１０等には「そうでなければそれを含む」と記載されているものの、当該記載の意味が不明である。
よって、本願請求項１０-１５、２４-２５、４２-４３に係る発明は明確でない。

●理由２（サポート要件）、理由３（実施可能要件）について

・請求項　　1-9、１１-２３、２５-３４、３６-４１、４３

本願発明の課題は、本願明細書の[０００４]等から、治療用タンパク質などの生産プロセス中の分子の糖化及び／ 又はグリコシル化を制御及び監視するための方法及びシステムを提供すること等にあると認められる。
本願明細書の実施例から、ラマン分光法を用いた場合に、上記課題を解決できること、及び、本願発明を実施できることが推認できるものの、任意の手法を用いた場合全般において、上記課題を解決できること、及び、本願発明を実施できることが、自明であるとまでは推認できない。
また、上記のような態様において本願発明を実施するための一般的な方法を見いだすことを当業者の試行錯誤に期待するなら、当該期待は通常期待される程度を超えるものであるといえる。
よって、本願請求項1-9、１１-２３、２５-３４、３６-４１、４３に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものではなく、本願の発明の詳細な説明において、当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものであるともいえない。

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　C12P　C12M
　　ＤＢ名　CAplus/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS (STN)

・先行技術文献　　国際公開第２０１６／００４３２２号
Victoria L. Brewster et al., Monitoring the Glycosylation Status of Proteins Using Raman Spectroscopy, Analytical Chemistry(2011), 2011年06月24日, Vol.83, 6074-6081
Meng-Yao Li et al., Real-Time Monitoring of Antibody Glycosylation Site Occupancy by In Situ Raman Spectroscopy During Bioreactor CHO Cell Cultures, Biotechnology Progress (2018), 2018年01月21日, Vol.34, No.2, 486-493

（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第三部食品　中落　臣諭（ナカオチ　シゲツグ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３８８８
※　●●●●@jpo.go.jp
（上記「●●●●」に置き換えて、「PA40」（0はアルファベット）とご入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
小川　知宏	中落　臣諭	
３３４４	１２０２	